〈별지 제7호서식〉

<table>
<tr><td colspan="4">진도보고서</td></tr>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="3">(한글) 산업재산권의 정보 관리 및 활용 촉진법 제정 연구
(영문) A Study on the Act on the Promotion of Information Management and Utilization of IPR</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주관연구기관</td><td>기관명(부서명)</td><td>소재지</td><td>대 표</td></tr>
<tr><td>한국법제연구원</td><td>세종시 국책연구원로 15</td><td>김계홍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주관연구책임자</td><td>성 명</td><td>소속 및 부서</td><td>전 공</td></tr>
<tr><td>정원준 부연구위원</td><td>규제법제연구센터</td><td>법학</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="3">2021 년 6 월 21 일 ~ 2021 년 11 월 20 일(5개월)</td></tr>
<tr><td>연구비</td><td colspan="3">일금 오천팔백만원정 (₩ 58,000,000)</td></tr>
<tr><td>참여연구원</td><td colspan="3">5명
(책임연구원: 1명, 연구원: 2명, 연구보조원: 2명, 보조원: 0명)</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021년도 정책연구과제에 의하여 수행중인 연구과제의 진도보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 1. 정책연구과제 진도보고서 5부.
2. 진도보고서 수록 파일 1부.

2021 년 10 월 21 일

주관연구책임자 정 원 준 서명 또는 인
주관연구기관장 김 계 홍 직인

특허청장 귀 하</td></tr>
</table>

[210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

진도보고서

가. 연구수행내용

-「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」제정안 마련

< 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안) 조문체계도 >

제 정 (안)	발명진흥법 이관 여부
제1장 총칙	
제1조(목적)	<신 설>
제2조(정의)	<신 설>
제3조(국가 등의 책무)	<신 설>
제4조(다른 법률과의 관계)	<신 설>
제2장 정책의 수립 등	
제5조(기본계획의 수립)	<신 설>
제6조(시행계획의 수립)	<신 설>
제7조(실태조사)	<신 설>
제3장 산업재산 정보의 관리 및 활용 지원	
제8조(산업재산 정보화 사업의 추진)	<신 설>
제9조(산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리)	<신 설>
제10조(산업재산 정보 시스템의 구축·운영)	<신 설>
제11조(분류정보의 이용 촉진)	<신 설>
제12조(산업재산문서 전자화업무)	특허법 제217조의2 이관
제13조(통계·지표의 조사·분석)	발명진흥법 제20조의8 이관
제14조(산업재산 정보의 이용 및 제공)	발명진흥법 제20조의2 이관
제15조(국가 안전보장 등 목적의 정보 제공)	<신 설>
제16조(국가 및 민간 연구개발에서의 정보 활용)	<신 설>
제17조(산업재산진단기관의 지정 등)	발명진흥법 제36조 이관
제4장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 기반 구축	
제18조(연구개발의 지원)	발명진흥법 제20조의4 이관
제19조(전문인력의 양성)	<신 설>
제20조(인식제고 및 저변확대)	<신 설>
제21조(국제협력)	<신 설>
제22조(보안 및 품질관리)	<신 설>
제23조(산업재산 정보서비스업의 육성)	<신 설>
제24조(민간 서비스의 개발·상용화 촉진)	발명진흥법 제20조의5 이관
제25조(한국특허정보원의 설립 등)	<신 설>
제26조(한국특허전략개발원의 설립 등)	발명진흥법 제55조의5에서 제55조의7 이관
제5장 보 칙	
제27조(업무의 위탁)	발명진흥법 제56조 이관
제28조(비밀유지 의무)	발명진흥법 제19조 이관
제29조(청문)	발명진흥법 **제57조 이관**
제30조(벌칙 적용에서 공무원 의제)	발명진흥법 **제59조 이관**
제6장 벌 칙	
제31조(벌칙)	발명진흥법 **제58조 이관**
제32조(과태료)	발명진흥법 **제60조 이관**
부 칙	

- 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 정의조항 관련 검토

산업재산, 산업재산 정보 관련 정의조항 검토
1. 입법 취지·목적 상의 검토 ○ 법제도와 제도개선을 논할 때는 권리 중심으로 가야 하지만 동법은 권리보호를 꾀하기 위한 법이 아니라 정보 활용을 촉진시키기 위한 법이므로 권리나 제도 중심적 용어를 사용할 필요가 없음 ○ 산업재산 정보에 대한 규제적 성격의 법률이 아닌 정보의 활용 촉진을 목적으로 하고 있는바, 정보의 범위를 권리로만 한정시킨 특별한 사유가 없으며 되도록 광범위한 대상을 포함시켜 융복합적 접근을 요구하고 있는 시대사조에 부합하도록 제도를 설계하는 것이 바람직함 ○ '산업재산' 정의와 관련하여, 이보다 협의의 개념인 '산업재산권'으로 정의를 변경할 경우, 이 법의 대상이 되는 정보의 범위가 '산업재산권' 관련 정보로 한정되어 폭넓은 정보의 융합, 분석, 가공 등 활용을 통하여 국가기술혁신역량 및 산업경쟁력을 제고라는 목적을 효과적으로 달성하는데 제약을 받게 됨 - 본 법안은 구체적인 기술내용뿐만 아니라 기업 등의 기술, 시장전략, 발명자 등 핵심인력을 파악할 수 있는 다양한 부가정보를 활용하고자 만들어졌으며, 산업재산권으로 한정하는 경우 법의 존재 의의 자체가 문제될 수 있음 ○ 입법 목적 달성을 위해 활용 및 확산의 대상이 되는 정보는 가급적 그 범위가 넓어야 하고 등록된 특허 등에 대한 정보는 물론, 특허 등으로 등록하기 위한 과정에서 수집되는 정보와 최종적으로 등록이 이루어지지 않았지만 그 등록 과정에서 수집되는 정보, 심판 과정에서 생성 및 수집되는 정보도 포함되어야 함 **2. 정보의 활용촉진 관련 정보의 범위 검토** ○ 동법에서 취급하는 핵심 정보는 권리자체 관한 정보(권리의 귀속, 변동정보, 소송,라이선스 관련 정보)라기 보다는 권리화 과정과 심사과정에서의 도출되는 다양한 정보(발명자, 출원인, 공동연구, 거절이유, 발명의 분류와 내용과 기술적 해결 수단)등이 활용정보의 핵심이므로 굳이 잘 사용되지 않는(전 법령에서 2곳에서만 산업재산권이란 용어 사용) 산업재산권이란 용어를 대신 보호보다는 활용측면에서 볼 때 친근감 있는 용어인 '산업재산'이란 용어가 더 바람직함 ○ 산업재산 정보 즉, 관리되어야 하는 정보는 산업재산권이 아닌 것이 많고(예: 아이디어, 부정경쟁 등), 산업재산권이 아닌 산업재산의 정보(등록되지 않은 권리 등)도 많기 때문에, 활용정보의 폭을 넓히려면 "산업재산 정보"로 하는 것이 더 바람직함 - 종전 발명진흥법에도 특허권정보가 아니라 '특허정보' 용어사용 - 산업재산 데이터셋은 특허와 상표 데이터, 공공 및 사적 회사, 시기별 업데이트 내용, 지식재산 소유의 변화, 독점적 지식재산 메트릭스 등으로 여러 유형이 있을 수 있음 ○ 국가차원의 정보관리와 촉진행정이란 차원에서 볼 때 지식재산정보가 가장 바람직하지만 부처 간 업무영역 상 "산업재산 정보"를 사용하되 특허청 및 관련 산하기관에서 수행하는 전체업무(영업비밀, 부정경쟁, 미등록디자인, 트레이드드레스 등 광의 영업표지, 반도체칩 등)와 관련한 정보로 폭 넓게 정의하는 것이 적절(산업재산권으로 한정하면 4법 영역에 갇히게 됨) ○ 산업재산 정보와의 연결적인 측면에서 산업재산권보다는 산업재산이 타당함 - 현대의 지식재산에 대한 새로운 형태도 포함되어야 함 - 불공정 경쟁, 영업비밀, 퍼블리시티 등 특허청이 다루는 지식재산들을 포함할 수 있어야 함 => 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률은 권리에 대한 것뿐만 아니라 권리가 아닌 산업재산 전반에 대한 정보를 다루고 있기에 산업재산권 정보를 정의하기 보다는 산업재산과 산업재산 정보가 타당하며, 그 정의는 특허청이 다루는 업무 즉, 새로운 지식재산 유형과 심판 등의 업무를 모두 포함하도록 해야 할 것임 **3. 산업재산 정보 서비스업 및 민간부문 관련 검토**

○ 현재 산업재산 정보 서비스업을 영위하는 사업자의 경우 산업재산의 등록 과정에서 생성되는 모든 정보를 서비스의 대상으로 하며, 등록되어 권리화된 산업재산에 관한 정보만를 서비스의 대상으로 하지 아니함

○ 동법은 “산업재산 정보서비스업”의 육성을 담고 있으며, 이는 주로 민간 영역에서 시장을 형성하고 있는데, 민간의 서비스는 산업재산 정보를 수집·가공·분석·번역·유통 등 다양한 형태의 서비스를 개발하여 제공할 수 있는데 정보의 대상을 권리정보로만 한정할 경우에는 새로운 서비스의 등장을 오히려 위축시킬 우려가 있음

○ 동법 ‘제3장 산업재산 정보의 관리 및 활용 지원’에서 산업재산 정보를 수집·생성하여 체계적으로 관리하여 활용하도록 규정하고 있는 바 그 대상을 권리화 된 정보로만 한정시킬 이유가 없음

- 산업재산 정보를 효과적으로 활용하여 국가와 민간의 연구개발 등에 활용하기 위해서는 내부 정보 간 그리고 외부의 다양한 정보와 필연적 결합이 요구되는바 정보의 활용 효용이라는 관점에서 동법의 대상을 가능한 한 넓게 포섭하는 태도가 중요함

4.「부정경쟁방지법」 관련 검토

○ 「부정경쟁방지법」에서는 권리화에 이르지 않은 정보를 포함하고 있음(영업비밀, 아이디어 등)

- 영업비밀은 특허와 긴밀한 관계에 있으며 특허의 전 단계, 또는 의도적으로 특허화하지 않은 정보를 포함함

- 아이디어는 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 정보를 말하는 것으로 그 스팩트럼이 넓음

- 이 정보들은 모두 재산적 가치를 가지며 산업적으로 활용되고 있는 중요 정보이나 권리화에 이르지 않은 것들임

- 영업비밀이나 아이디어는 현재 원본증명제도나 기술자료 임치제도 등을 통해서 보호받으며 그 정보 또는 관련 정보가 시스템에 보관됨

○ 디지털 전환시대에 대응하기 위하여 현재 입법예고가 되어 있는 부정경쟁방지법상 새로운 보호 대상인 ‘데이터’의 경우도 디지털 정보로서 컴퓨터 설비 내에 보관되는 속성을 지니고 있음

- 데이터는 발명·고안 등 정보일 수도 있고 그 밖에 재산적 가치가 실현될 수 있는 다양한 정보를 포함함

5. 국제조약, 국제기구 용례

○ (세계지식재산기구) WIPO가 발행하는 제도소개 책자제목이나 정보조사 핸드북에서도 마찬가지로 <Industrial Property>, 이란 용어 사용

- “Understanding Industrial Property”, World Intellectual Property Organization, First published 2005, Second edition 2016

- WIPO, HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION

- WIPO ST.25: Handbook on Industrial Property Information and Documentation by World Intellectual Property Organization, Publication date 2001

○ (파리협약) 산업재산권의 국제적 헌장인 파리협약의 공식명칭도 the Paris Convention for the Protection of <Industrial Property> in 1883 권리를 의미하는 right가 빠져 있음.

- Art. 1, (2) The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition. (산업재산의 보호는 특허, 실용신안, 산업디자인, 상표, 서비스표, 상호, 출처의 표시 또는 원산지 표시 그리고 부정경쟁의 방지를 목적으로 한다)

- 부정경쟁 행위까지 포함하고 있어 그 대상을 넓게 인정할 필요 있음

6. 주요국가 용례

○ (일본) 産業財産權 대신 공업소유권이란 용어를 사용하므로 '공업소유情報'라는 표현이 어색하여 공업소유권정보라는 용어를 사용하지만 영문판 소개자료에는 Industrial Property Right Informationdl 아니라 Industrial Property Information 으로 소개하고 있음

○ (일본 지적재산기본법) 제2조 정의 규정 중 제1호에서 제2호의 "지적재산권"에 앞서 "지적재산"을 별도로 정의하고 있음

- 일본의 지적재산기본법은 제20조에서 "국가는 지적재산에 관한 국내외 동향의 조사, 분석을 실시하고, 필요한 통계, 그 밖의 자료를 작성함과 동시에 지적재산에 관한 데이터베이스 정비 사업자, 대학 등 그 밖의 관계자에게 인터넷, 그 밖의 고도정보 통신 네트워크를 이용하여 신속하게 정보를 제공할 수 있도록 필요한 시책을 마련한다."고 하고 있음

- 즉, 일본 지적재산기본법도 "지적재산권"이 아니라 더 넓은 개념인 "지적재산"에 관한 정보의 제공이 필요함을 전제로 하고 있음.

○ (독일) Patentinformationszentren (특허정보센터) Patent Information Centres (20개 이상 존재)

- Die Patentinformationszentren stellen Ihnen auf diesen Seiten alles Wissenswerte über Patente / Gebrauchsmuster, Marken und Designs (Geschmacksmuster) vor.

○ (미국) 저작권정책까지 특허청에서 관장하므로 지식재산이란 용어가 더 보편적으로 사용되며, Patent Information, trademark Information 등 개별영역별 용어가 더 자주 사용되고 있음

○ (기타) 해외에서 산업재산을 정의하고 있는 국가들이 있으나, 이는 아프리카 등의 지역에 한정되어 있으며, 종국적으로는 지식재산과 지식재산 정보로 변경되어야 할 것임

- "industrial property" means patents, utility model certificates, industrial designs, and trade marks including certification trade marks and collective trade marks.

- "Industrial Property Rights" means rights related to patents, utility models, industrial designs, certification mark, collective mark, mark, lay out designs, and geographical indications protected under this Act.

- "industrial property rights" mean rights under patents, certificates of utility models and technovation and registration of industrial designs issued under this Act.

-「발명진흥법」 전부개정안의 초안 마련

< 발명진흥법 전부개정안 조문체계도 >

현 행	개 정 (안)	비 고
제1장 총칙	**제1장 총칙**	
제1조(목적)	제1조(목적)	제1조
제2조(정의)	제2조(정의)	제2조
제3조(발명진흥종합시책)	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)	<신설>
제4조(발명진흥보조금의 지급 등)	제4조(다른 법률과의 관계)	<신설>
제5조(발명의 날)		
제2장 발명의 진흥	**제2장 발명의 진흥**	
제1절 발명에 대한 인식의 향상	**제1절 발명진흥기본계획 등**	
제6조(발명에 대한 인식 향상과 발명 활동의 촉진)	제5조(발명진흥기본계획)	<신설>
제7조 삭제 <2017. 3. 14.>	제6조(발명진흥시행계획)	제3조
제8조(여성 발명 활동의 촉진)	제7조(자료의 제출 요청)	<신설>
제8조의2(사회적 약자의 발명 활동 촉진)	**제2절 발명 활동의 촉진 등**	
제9조 삭제 <2017. 3. 14.>	제8조(발명에 대한 인식 향상과 발명 활동의 촉진)	제6조
제9조의2(연구노트의 활용 촉진)	제9조(여성의 발명 활동 촉진)	제8조
제2절 직무발명의 활성화	제10조(사회적 약자의 발명 활동 촉진)	제8조의2

제10조(직무발명)	제11조(발명진흥보조금의 지급 등)	제4조
제10조의2(공무원등의 직무발명 처분의 특례)	제12조(발명의 날)	제5조
제11조(직무발명보상제도의 실시와 지원시책)	**제3절 직무발명의 활성화**	
제11조의2(직무발명보상 우수기업에 대한 지원)	제13조(직무발명)	제10조
제12조(직무발명 완성사실의 통지)	제14조(공무원등의 직무발명 처분의 특례)	제10조의2
제13조(승계 여부의 통지)	제15조(직무발명 완성사실의 통지)	제12조
제14조(공동발명에 대한 권리의 승계)	제16조(승계 여부의 통지)	제13조
제15조(직무발명에 대한 보상)	제17조(공동발명에 대한 권리의 승계)	제14조
제16조(출원 유보시의 보상)	제18조(승계한 권리의 포기 및 종업원등의 양수)	제16조의2
제16조의2(승계한 권리의 포기 및 종업원등의 양수)	제19조(직무발명에 대한 보상)	제15조
제17조(직무발명심의위원회의 운영 등)	제20조(출원 포기 등에 대한 보상)	제16조
제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등)	제21조(직무발명제도 지원시책)	제11조
제19조(비밀유지의 의무)	제22조(직무발명제도 운영 우수기업에 대한 지원)	제11조의2
제3절 산업재산권 정보의 제공 및 활용 촉진	제23조(직무발명심의위원회의 운영 등)	제17조
제20조(산업재산권 정보화추진계획의 수립 등) <타법 이관>	제24조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등)	제18조
제20조의2(산업재산권 정보의 제공) <타법 이관>	제25조(「특허법」의 준용)	<신설>
제20조의3(산업재산권 정보화전문기관) <타법 이관>	제26조(비밀유지의 의무)	제19조
제20조의4(산업재산권 정보화 연구개발의 지원) <타법 이관>	**제4절 발명의 사업화 지원 등**	
제20조의5(연구개발 성과의 민간 이전) <타법 이관>	제27조(특허기술사업화중개센터의 설치 등)	제34조
제20조의6(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사)	제28조(우수 발명의 사업화 지원)	제32조
제20조의7 삭제 <타법 이관>	제29조(우수 발명품의 판로 지원)	제39조
제20조의8(산업재산권 통계와 지표의 조사·분석) <타법 이관>	제30조(우수 발명품의 홍보 지원)	제39조의2
제21조 삭제 <2015. 5. 18.> <타법 이관>	제31조(각종 규격의 개정 요청)	제38조
제22조 삭제 <2015. 5. 18.> <타법 이관>	**제5절 한국발명진흥회**	
제23조(지역지식재산센터)	제32조(한국발명진흥회의 설립)	제52조
제24조(지역지식재산센터의 등록말소 등)	제33조(사업)	제53조
제24조의2(중소기업 지식재산 경영인증 등)	제34조(기금의 조성 등)	제55조
	제3장 산업재산권의 창출·보호·활용 지원	
제3장 발명의 권리화 지원	**제1절 산업재산권의 창출 지원**	
제25조(선행기술 조사)	제35조(산업재산권의 창출)	<신설>
제26조(특허관리전담부서 설치)	제36조(선행기술 조사)	제25조
제26조의2(공익변리사 특허상담센터)	제37조(특허관리전담부서 설치 등에 대한 지원시책)	제26조
제27조(특허관리 비용의 지원)	제38조(산업재산권 관리 비용의 지원)	제27조
제4장 발명의 사업화 촉진	**제2절 산업재산권의 보호 지원**	
제28조(발명의 평가기관 지정 등)	제39조(산업재산권 보호 지원)	제50조의2
제29조(평가기관에 대한 지원)	제40조(전문기관의 지정 등)	<신설>
제30조(평가수수료의 지원)	제41조(전문기관의 지정취소 등)	<신설>
제31조(평가기관의 지정취소 등)	제42조(공익변리사 특허상담센터)	제26조의2
제32조(우수 발명의 사업화 지원)	제43조(산업재산권분쟁대응센터)	<신설>
제32조의2(담보 산업재산권 매입·활용사업의 실시)	제44조(산업재산권 보호관리시스템의 구축 등)	<신설>
제32조의3(담보 산업재산권 매입·활용사업에 필요한 자금의 조성 등)	제45조(한국지식재산보호원의 설립)	제55조의2
제33조 삭제 <2009. 3. 18.>	제46조(보호원의 업무 등)	제55조의3
제34조(특허기술사업화알선센터)	**제3절 산업재산권의 활용 지원**	
제35조(시작품의 제작 지원) <삭제>	제47조(산업재산권의 활용 지원)	<신설>
제36조(산업재산권진단기관의 지정 등) <타법 이관>	제48조(발명 등에 대한 가치 평가)	<신설>
제37조(산업재산권진단기관의 지정취소 등) <타법 이관>	제49조(전문기관의 지정 등)	제28조
제38조(각종 규격의 개정 요청)	제50조(전문기관의 지정취소 등)	제31조
제39조(우수 발명품의 우선 구매)	제51조(가치평가 관련 정보의 수집·관리)	<신설>
제39조의2(우수 발명품의 홍보 지원)	제52조(전문기관에 대한 평가 및 지원)	제29조

제40조(세제 지원)	제53조(평가수수료의 지원)	제30조
제4장의2 산업재산권 서비스업의 육성	제54조(산업재산권의 현물출자에 대한 특례)	<신설>
제40조의2(육성시책의 수립 및 시행)	제55조(담보 산업재산권 매입·활용사업)	제32조의2
제40조의3(산업재산권 서비스업의 경쟁력 강화)	제56조(담보 산업재산권 매입·활용사업에 필요한 자금의 조성 등)	제32조의3
제40조의4(산업재산권 서비스업의 이용 촉진 및 창업 지원)	**제4장 산업재산권의 창출·보호·활용 기반 조성**	
제40조의5(산업재산권 서비스업에 대한 실태조사)	제57조(지역지식재산센터의 등록 등)	제23조
제40조의6(협회의 설립·운영 등)	제58조(지역지식재산센터의 등록취소 등)	제24조
제40조의7(산업재산권 서비스업 전문회사)	제59조(중소기업 지식재산 경영인증 등)	제24조의2
제5장 산업재산권 분쟁의 조정 및 기술공유 촉진	제60조(지식재산권 관련 공제사업의 관리·운영)	제50조의4
제41조(산업재산권분쟁조정위원회)	제61조(공제사업의 위탁 등)	제50조의5
제41조의2(위원의 제척·기피·회피)	제62조(준비금의 적립)	<신설>
제41조의3(위원의 해촉)	제63조(이익금의 적립 및 사용)	<신설>
제42조(조정부)	제64조(세제 지원)	제40조
제43조(조정의 신청 등)	제65조(산업재산권의 공유 및 상호사용 촉진)	제50조
제43조의2(조정신청을 할 수 있는 자)	제66조(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사)	제20조의6
제44조(조정신청의 대상에서 제외되는 사항)	제67조(아이디어 거래 활성화)	<신설>
제45조(출석의 요구)	제68조(한국지식재산연구원)	제51조
제45조의2(사실조사 등)	제69조(해외산업재산권센터)	제50조의3
제46조(조정의 성립 등)	제70조(국제협력)	<신설>
제46조의2(조정의 거부 및 중지)	제71조(국제개발협력)	<신설>
제47조(소멸시효의 중단 등)	제72조(남북 간 협력)	<신설>
제48조(위원회의 구성 등)	**제5장 산업재산권 서비스업의 육성**	
제49조(경비 보조)	제73조(산업재산권 서비스업 육성시책 등)	제40조의2
제49조의2(비밀누설의 금지)	제74조(경쟁력 강화)	제40조의3
제50조(산업재산권의 공유 및 상호사용 촉진)	제75조(이용 촉진 및 창업 지원)	제40조의4
제50조의2(산업재산권의 보호)	제76조(실태조사)	제40조의5
제50조의3(해외산업재산권센터)	제77조(협회의 설립·운영 등)	제40조의6
제50조의4(지식재산권 관련 공제사업의 관리·운영)	제78조(전문회사의 지정 등)	제40조의7
제50조의5(특허공제사업의 위탁 및 자금의 조성 등)	**제6장 산업재산권 분쟁의 조정 등**	
제51조(한국지식재산연구원)	제79조(산업재산권분쟁조정위원회)	제41조
제6장 한국발명진흥회	제80조(위원의 제척·기피·회피)	제41조의2
제52조(한국발명진흥회의 설립)	제81조(위원의 해촉)	제41조의3
제53조(사업)	제82조(조정의 신청 등)	제43조
제54조(지도·감독)	제83조(조정신청을 할 수 있는 자)	제43조의2
제55조(기금의 조성 등)	제84조(심판과 조정의 연계 특례)	<신설>
제6장의2 한국지식재산보호원	제85조(조정신청 제외대상)	제44조
제55조의2(한국지식재산보호원의 설립)	제86조(출석의 요구)	제45조
제55조의3(보호원의 업무 등)	제87조(사실조사 등)	제45조의2
제55조의4(보호원에 대한 지도·감독)	제88조(조정의 성립 등)	제46조
제6장의3 한국특허전략개발원	제89조(조정의 거부 및 중지)	제46조의2
제55조의5(한국특허전략개발원의 설립) <타법 이관>	제90조(시효의 중단 등)	제47조
제55조의6(전략원의 사업) <타법 이관>	제91조(경비 보조)	제49조
제55조의7(전략원에 대한 지도·감독) <타법 이관>	제92조(비밀누설의 금지)	제49조의2
제7장 보칙	**제7장 보칙**	
제56조(권한의 위임 등)	제93조(위임 및 위탁)	제56조
제57조(청문)	제94조(청문)	제57조
제57조의2(규제의 재검토)		
제8장 벌칙	**제8장 벌칙**	
제58조(벌칙)	제95조(벌칙)	제58조
제59조(벌칙 적용에서 공무원 의제)	제96조(벌칙 적용에서 공무원 의제)	제59조
제60조(과태료)	제97조(과태료)	제60조

나. 연구의 진척도

- 당초의 계획서의 일정대로 제정안 및 개정안 마련에 있어 법안을 축조하면서 조문별 검토 및 이슈가 되는 조항에 대한 별도의 의견서 작성 등을 진행
- 법제처, 입법조사관 등 검토의견에 대한 대응 논리구성 등 최종 성안단계까지의 절차를 계속적으로 진행중

다. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방향

해당사항 없음.

라. 연구비 집행내역

비목명	당초 연구용역비	사용액	집행잔액
인건비	34,831,060	27,864,848	6,966,212
경비	20,779,000	14,089,500	6,689,500
일반관리비	2,389,940	1,911,952	477,988
계	58,000,000	43,866,300	14,133,700

마. 주요 연구변경사항

해당사항 없음.

바. 기타 건의사항

해당사항 없음.